

건설사업관리용역의 검사자 임명에 대한 지도감독 소홀

현지주의 - ◇본부 ㉠부, ◇본부 ㉡부

【현황 및 근거】

- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제10조, 제12조에 따라 발주청은 건설사업관리 지도·점검, 건설사업관리기술인의 행정서류와 보고서 등을 지도·감독해야 하며, 제103조에 따르면 검사자는 건설사업관리용역사업자 대표자가 임명해야 함
- 「국가계약법 시행령」 제57조에 따르면 “감독” 직무와 “검사” 직무를 겸할 수 없도록 하고 있고, 「건설기술진흥법」 시행규칙 제34조에 따르면 ‘기성 및 준공 검사’는 비상주 건설사업관리기술인의 업무

【문제점】

- ① (현장상주 건설사업관리기술인의 검사 겸직) 감독 직무 수행한 건설사업관리기술인이 기성 및 준공검사 일괄 시행
- ② (현장 책임 건설사업관리기술인의 검사자 임명) 현장 책임 건설사업관리기술인이 현장상주 건설사업관리기술인을 검사자로 임명

< 현장상주 건설사업관리기술인만으로 검사를 시행한 공사 내역 >

계약명	지침 준수 미흡 사항
㉠~㉡구간 배관이설 및 핫태핑공사 건설사업관리용역	감독업무 대행한 현장상주 건설사업관리기술인이 준공검사 시행
㉢~㉣관리소 증설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	감독업무 대행한 현장상주 건설사업관리기술인이 2회의 기성검사와 준공검사 모두 시행
㉤~㉥배관이설공사 건설사업관리용역	감독업무 대행한 현장상주 건설사업관리기술인이 준공검사 시행
㉦~㉧구간 배관이설공사 건설사업관리용역	현장상주 책임 건설사업관리기술인이 본인을 포함한 현장상주 건설사업관리기술인을 준공검사자로 임명하고 준공검사를 시행

【조치할 사항】

- ▶ 관련법령 및 지침에 따라 검사자는 건설사업관리용역사업자 대표가 비상주 건설사업관리기술인을 임명하여 기성 및 준공검사 시행토록 **현지주의**